

Reflexiones sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas en condiciones de vulnerabilidad

Autora:

Basterra, Marcela I.

Cita: RC D 727/2022

Encabezado:

La autora aborda la cuestión relativa a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son aquellos que buscan asegurar las condiciones de satisfacción de las necesidades básicas para contribuir al desarrollo integral de los ciudadanos. A partir de ello, afirma que la efectivización de estos derechos exige que las instituciones realicen un abordaje multidimensional de todos los supuestos de opresión que atraviesan los ciudadanos, de forma tal de diseñar e implementar medidas idóneas de atención y reparación, particularmente, cuando hablamos de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Sumario:

1. Introducción 2. El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el sistema interamericano. 3. Las Reglas de Brasilia y el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad 4. Conclusiones.

Reflexiones sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas en condiciones de vulnerabilidad

1. Introducción

En la actualidad, millones de personas alrededor del mundo se ven condenadas a vivir en condiciones indignas e inhumanas, especialmente en América Latina donde se presentan niveles muy elevados de pobreza y marginalidad social. En este contexto, los estados han recurrido a consagrar en sus ordenamientos jurídicos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante DESCAs), como mecanismo para atenuar las desigualdades económicas.

Estos derechos, que resultan inherentes a la persona humana, buscan asegurar las condiciones de satisfacción de las necesidades básicas para contribuir al desarrollo integral de los ciudadanos^[1]. En un mundo en donde la quinta parte de la población mundial padece hambre, la importancia de comprometerse con la realización efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales resulta evidente^[2]. Por eso, autores como Nogueira Alcalá destacan la importancia de reconocerles el mismo nivel jurídico y eficacia que poseen los derechos civiles y políticos^[3].

Sin embargo, debemos admitir que el abordaje de su naturaleza jurídica y, consecuentemente, su justiciabilidad ha dado a lugar a grandes debates, existiendo cierta doctrina^[4] y jurisprudencia^[5] que califican a los DESCAs como simples directrices políticas dirigidas al legislador que no pueden ser reclamados directamente ante las instancias jurisdiccionales. Los principales argumentos que sostienen para negar su exigibilidad judicial se relacionan principalmente con su contenido prestacional, su naturaleza programática y la inexistencia de garantías procesales adecuadas para lograr su efectividad^[6].

A pesar de ello, es posible afirmar que estos obstáculos se están eliminando progresivamente y en consecuencia, evidenciamos diversos precedentes en que los magistrados, apelando a principios generales del derecho, garantías procesales o fundándose en razones de conexidad con derechos civiles y políticos, han declarado admisibles demandas que alegan la vulneración de estos derechos.

En este sentido, existe una sólida jurisprudencia que reconoce la invocación del "*debido proceso*" como un pilar

estratégico para viabilizar la protección indirecta de los DESCAs[7]. Dentro de este contexto, se vuelve fundamental analizar el acceso a la justicia como garantía judicial para efectivizar la tutela de estas prerrogativas, principalmente ante situaciones que involucren los derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad.

2. El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el sistema interamericano

Desde hace varios años, diversos instrumentos jurídicos vienen señalando la importancia de garantizar a los habitantes el derecho de acceso a la justicia. Siguiendo con esta línea de ideas, podemos mencionar a la Declaración Universal de Derechos Humanos[8], artículos 8 y 10; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[9] en sus artículos 2, 3 y 15; y el Convenio Europeo de Derechos Humanos[10], artículo 6.

En sentido similar, distintos órganos de actuación que conforman el Sistema Interamericano de Protección de Derechos han destacado la necesidad de establecer principios y estándares sobre los alcances de los derechos al debido proceso judicial y a la tutela judicial efectiva ante la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

A partir de los documentos emitidos y de la jurisprudencia regional, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte, es posible afirmar la existencia de cuatro condiciones prioritarias para la protección judicial de estos derechos[11].

En primer lugar, existen barreras económicas o financieras en el acceso a los tribunales que el Estado debe eliminar para consagrar efectivamente el derecho a ser oído por un juez. En efecto, asegurar la disponibilidad de la defensa pública gratuita para las personas sin recursos y reducir los costos del proceso son obligaciones de inestimable valor instrumental para la exigibilidad de los DESCAs.

En segundo lugar, interesa destacar que el derecho al debido proceso también opera en los procedimientos administrativos, donde se dirimen la mayoría de las problemáticas relativas a los DESCAs. Si bien existen algunos controles y garantías institucionales en la administración pública, la experiencia en la región demuestra que las prestaciones sociales se otorgan generalmente en forma discrecional. Por este motivo, la Comisión Interamericana señaló que resulta una obligación estatal fundamental *"establecer reglas claras para el comportamiento de sus agentes, a fin de evitar márgenes inadecuados de discrecionalidad en la esfera administrativa, que pudieran fomentar o propiciar el desarrollo de prácticas arbitrarias y discriminatorias"*[12].

Un tercer aspecto, es la existencia de criterios claros sobre el debido proceso legal en sede judicial, en aquellos procesos dirigidos a determinar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sobre este punto, se afirma que la obligación estatal de consagrar recursos efectivos para la protección adecuada de los derechos humanos no se agota con la consagración normativa de los mismos, sino que exige además que éstos sean debidamente aplicados por las autoridades judiciales.

Tanto la Corte como la Comisión han precisado que el derecho al debido proceso en los juicios sobre derechos sociales presenta algunas características diferenciales respecto a los procedimientos criminales o civiles. Así, el principio de igualdad se torna sumamente relevante, ya que las partes en un conflicto de carácter social, suelen estar en condiciones de desigualdad, como por ejemplo trabajador y empleador o el beneficiario de un servicio social y el Estado. Estas inequidades suelen traducirse en desventajas procesales.

Por último, un cuarto aspecto analizado por estos órganos es el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos sociales. Esta prerrogativa requiere que el aparato estatal garantice mecanismos judiciales idóneos para la protección efectiva de los derechos sociales, tanto en su dimensión individual como colectiva. Con acierto la doctrina señala que una de las razones que suelen obstaculizar la justiciabilidad de los DESCAs se relaciona con la escasez de recursos jurídicos adecuados, ya que las acciones tipificadas han sido concebidas para la protección de derechos civiles y políticos.

Tal como afirmó la Comisión Interamericana *"El derecho a la tutela judicial efectiva requiere también que los procedimientos judiciales destinados a proteger los derechos sociales, no presenten condiciones u obstáculos*

que le quiten efectividad para cumplir con los fines para los que fueron previstos"[13]. En este sentido, enunció distintas características que las medidas procesales deben cumplir para ser consideradas idóneas a la luz de la Convención Americana. Debe tratarse de recursos sencillos, urgentes, informales, accesibles y que puedan tramitarse por órganos independientes como recursos individuales y como acciones cautelares colectivas, a fin de resguardar los derechos de un grupo determinado. Además, debe consagrarse una legitimación activa amplia y la posibilidad de acceder a instancias judiciales nacionales ante el temor de parcialidad en el actuar de la justicia local.

En definitiva, a pesar de que el acceso a la justicia no garantiza un resultado determinado, sí otorga a las personas la oportunidad concreta y efectiva de ser parte en las decisiones que se toman sobre sus derechos y sus circunstancias particulares. De esta forma, se posibilita la justiciabilidad de estos derechos permitiendo a los magistrados garantizar el derecho a ser oído y revisar concretamente las circunstancias del caso teniendo en cuenta especialmente las razones particulares que alega cada demandante[14].

3. Las Reglas de Brasilia y el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad

Sin lugar a dudas, en materia de acceso a la justicia resulta trascendental la sanción de las *"Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad"*[15]. Este texto fue elaborado gracias a la participación de diversos organismos interamericanos, tales como la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEP), la Federación Iberoamericana de Ombudsmán (FIO) y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA). Como afirma la doctrina *"Se trata, en definitiva, de reglas reconocidas por las más importantes redes del sistema judicial iberoamericano como estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad"*[16].

La jerarquía de estas reglas resulta significativa, toda vez que la tutela efectiva de un derecho no se garantiza simplemente con el reconocimiento formal por parte de los Estados, sino que requiere además, facilitar al titular la posibilidad de acceder efectivamente al sistema de justicia ante la vulneración del mismo. Resulta importante destacar además que la aprobación del instrumento implica admitir que tanto el Poder Judicial, como el Ministerio Público y las Defensorías Públicas u Oficiales, y no únicamente los poderes políticos, tienen responsabilidades en materia de acceso a la justicia de las personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad[17].

En el artículo 5, la normativa define a las personas en condiciones de vulnerabilidad como aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Siguiendo con esta línea de ideas, el instrumento enuncia diversas causas de vulnerabilidad como la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La redacción permite inferir que los factores mencionados no son taxativos y es posible incluir nuevas categorías, como por ejemplo las minorías sexuales[18].

Las condiciones sociales y culturales que atraviesan las personas en un tiempo y lugar determinado generan que sean considerados como sujetos de especial protección por el sistema jurídico, razón por la cual el Estado tiene la obligación de generar condiciones específicas que posibiliten el ejercicio de esta categoría de derechos. Por lo tanto, determinar que un individuo integra este colectivo produce consecuencias jurídicas sustanciales y procesales, pero también en materia de políticas públicas[19].

Debemos reconocer que, en ciertas ocasiones, los individuos deben enfrentar no solo una, sino múltiples causales de vulnerabilidad lo que motiva escenarios con particularidades aún más complejas que profundizan la debilidad, obstaculizando aún más el ejercicio de sus derechos fundamentales. Por esta razón, la doctrina elaboró el término *"interseccionalidad"*[20] como herramienta analítica que tiene en cuenta la interacción entre varias categorías que generan una condición de vulnerabilidad más intensa. Como afirma el magistrado Pérez Manrique la confluencia de múltiples discriminaciones potencia el efecto devastador a la dignidad humana de las personas que las sufren y provoca una violación de derechos más intensa y diversa que cuando las mismas se configuran respecto de un solo derecho[21].

En el ámbito interamericano, la Convención de *Belém do Pará*^[22] incorpora la perspectiva interseccional para analizar las obligaciones internacionales de los Estados en materia de violencia contra las mujeres. Posteriormente, los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos aplicaron este enfoque a otros supuestos de vulnerabilidad, sin limitarlo a la discriminación en razón del género.

Así, la Comisión Interamericana identificó la discriminación étnica, la ubicación socio-económica y la edad como categorías sociales que agravaron la situación de la víctima en el Caso "*Rosendo Cantú*"^[23]. También, la Corte IDH adoptó esta perspectiva en diversos precedentes como "*Penal Castro Castro Vs. Perú*"^[24], "*Campo Algodonero*"^[25] y "*Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala*"^[26]. Un importante avance en esta materia, lo constituye la sentencia en el Caso "*Atala Riffo vs. Chile*"^[27] en donde se analizó la interseccionalidad entre género y orientación sexual al exponer las dificultades que deben afrontar las personas con orientación homosexual en el ejercicio de sus derechos.

4. Conclusiones

No caben dudas de que las dificultades para garantizar la eficacia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales afectan, con carácter general, a todas las personas. Sin embargo, estos obstáculos se acrecientan cuando hablamos de personas en condiciones de vulnerabilidad, motivo por el cual el Estado, a través de sus distintos órganos, debe intensificar los esfuerzos para eliminar y mitigar las limitaciones que impiden el acceso a las garantías judiciales.

Es innegable que efectivizar estos derechos no requiere simplemente un análisis en abstracto. Por el contrario, exige que las instituciones realicen un abordaje multidimensional de todos los supuestos de opresión que atraviesan los ciudadanos, de forma tal de diseñar e implementar medidas idóneas de atención y reparación.

En este sentido, la elaboración de las Reglas de Brasilia constituye un aporte fundamental para lograr la justiciabilidad de estos derechos en el sistema interamericano. Las diferentes categorías de vulnerabilidad que reconoce el instrumento permiten aplicar un enfoque interseccional de análisis para así ponderar la diversidad de factores que impiden a las individuos el efectivo goce de sus prerrogativas fundamentales.

Ante la verificación de un patrón de discriminación estructural, el Estado posee la obligación de diseñar políticas sistemáticas, dentro de las cuales garantizar el acceso a la justicia se vuelve primordial. Siguiendo la doctrina de la Corte y la Comisión Interamericana, los tribunales nacionales deben efectivizar el acceso a la jurisdicción a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad, y proveer soluciones que aseguren la vigencia efectiva y no solo formal de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

- [1] Salvioli, Fabián, El aporte de la Declaración Americana de 1948 para la Protección Internacional de los Derechos Humanos, 2018, p. 102.
- [2] Basterra, Marcela I. "La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales" en *Judicatus*. Número 16. Año 7, Poder Judicial del Estado de Nueva León, México, 2020, p. 143.
- [3] Nogueira Alcalá, Humberto. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como derechos fundamentales efectivos en el constitucionalismo democrático latinoamericano. Centro Estudios Constitucionales, año 7, N° 2, Chile, 2009, p. 157.
- [4] Cortés Nieto, Johanna. Arias Amaya, Camilo Andrés. Fanger Sáenz, Nayid Abúd. González Valencia, Ana María. Kurmen de La Cruz, Alexandra. Luna de Aliaga, Beatriz Eugenia. Manrique Niño, José Ignacio. Prieto Ríos, Enrique Alberto. Pulido Caballero, Diana Carolina. La naturaleza jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Semillero de Investigación, Estudio Socio-Juríd., Bogotá, Colombia, Vol. 9., abril de 2007, p. 110. Tello Moreno, Luisa Fernanda. Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2015, p. 26.

-
- [5] Corte Constitucional de Colombia, "Caso Nicolás Murillo Gutiérrez". 24/06/1992, "Caso Vitalino Bernal Ávila", 07/11/1995, "Caso Alberto Negret Van Arcken", 11/08/1999.
- [6] Basterra, Marcela I., "La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales", op. cit., p.138.
- [7] Bazán, Víctor, Los derechos económicos, sociales y culturales en acción: sus perspectivas protectorias en los ámbitos interno e interamericano, op. cit., p. 567.
- [8] Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, Francia, el 10/12/1948.
- [9] Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16/12/1966.
- [10] Firmado en Roma, Italia el 04/11/1950, entró en vigencia el 03/09/1953.
- [11] Comisión Interamericana de Derechos Humanos "El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales: estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos", aprobado el 07/09/2007, p. 7.
- [12] Comisión Interamericana de Derechos Humanos "El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales: estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos", aprobado el 07/09/2007, p. 8.
- [13] Comisión Interamericana de Derechos Humanos "El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales: estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos", op. cit., p. 5.
- [14] Elías, José, "Notas para pensar el control judicial de constitucionalidad" en Gargarella, Roberto (Coord.), La Constitución en 2020. 28 propuestas para una sociedad igualitaria. Siglo XXI, Buenos Aires, 2011.
- [15] Aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Brasilia, desarrollada el 4 a 6 de marzo de 2008.
- [16] Delgado Martin, Joaquín, Guía comentada de las Reglas de Brasilia Comentarios a las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, Programa EUROsociAL, 2019, p. 9.
- [17] Andreu-Guzmán, Federico y Courtis, Christian "Comentarios sobre las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad" en Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, Ministerio Público de la Defensa, 2008, p. 51.
- [18] Ibidem, p. 56.
- [19] Basterra, Marcela I. "Desafíos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el siglo XXI. Consideraciones especiales sobre las personas en condiciones de vulnerabilidad", en Torti Cerquetti, Patricio J., Vulnerabilidad y Derechos Humanos, Editorial Erreius. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2021, ps. 47/59.
- [20] El concepto fue introducido en 1989 en Estados Unidos por la profesora de derecho Kimberlé Crenshaw, como un cuestionamiento a la dogmática jurídica y a las críticas feministas y raciales del derecho.
- [21] Corte IDH, "Caso Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antônio de Jesús y sus familiares vs. Brasil", Voto Concurrente del Juez Ricardo C. Pérez Manrique, 15/06/2020.
- [22] Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer adoptada el día 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, artículo 9.

-
- [23] Corte IDH, "Caso Valentina Rosendo Cantú contra México", 12/03/2020.
- [24] Corte IDH, "Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú", 25/11/2006.
- [25] Corte IDH, "Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México", 16/11/2009.
- [26] Corte IDH "Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala", 24/11/2009.
- [27] Corte IDH, "Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile", 24/02/2012.